

CUESTIONARIO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Gestión de Registro de Marcas de Fábrica y Servicios

Documento base	Manual de Procedimientos para el Registro de Marcas de Fábrica y Servicios en Honduras
Fecha de envío	27/9/2026
Elaborado por	Jefferson castro
Respondido por	
Fecha de respuesta	

Propósito

Hemos revisado el Manual de Procedimientos del bufete como base para diseñar el sistema. El manual describe con claridad el proceso de registro, los plazos legales y los responsables; sin embargo, algunos puntos necesitan confirmación antes de definir la estructura del sistema, sus pantallas y su base de datos.

Las preguntas están ordenadas por importancia. Las de la Sección 1 son las que más influyen en el diseño, por lo que agradeceríamos priorizarlas. Si alguna no aplica o no tienen la respuesta aún, basta con indicarlo; no es necesario responder todo de una sola vez.

En las preguntas con opciones, marque la que corresponda y agregue comentarios si la realidad es distinta a las opciones planteadas.

1. Preguntas prioritarias

Estas respuestas definen la estructura base del sistema.

P-01. Cuando una marca se registra en varias clases de la Clasificación de Niza, ¿cómo se presenta ante DIGEPIH?

¿Por qué lo preguntamos? Define si en el sistema un expediente corresponde a una clase o a varias, lo cual cambia toda la organización de la información.

- ☐ Una solicitud independiente por cada clase (cada una con su propio número de expediente)
- ☐ Una sola solicitud que incluye varias clases (un solo número de expediente)
- ☐ Depende del caso (explicar en comentarios)

Comentarios:

Ref. interna: GAP-003

P-02. ¿Quién les da las instrucciones de trámite?

¿Por qué lo preguntamos? Necesitamos saber si el "cliente" que instruye y paga es siempre el mismo que el titular de la marca, o si pueden ser personas distintas.

- ☐ Siempre el propio titular de la marca
- ☐ A veces un intermediario (por ejemplo, un despacho extranjero o corresponsal) que gestiona marcas de varios titulares
- ☐ Ambos casos ocurren con frecuencia

Comentarios:

Ref. interna: GAP-004

P-03. ¿Cómo llevan actualmente el control de los expedientes? ¿Cuántos expedientes activos tienen hoy y desean trasladarlos al nuevo sistema?

¿Por qué lo preguntamos? El manual menciona un "sistema interno". Conocerlo nos permite aprovechar lo que ya funciona y planificar el traslado de la información existente.

- ☐ Hojas de Excel
- ☐ Un software o sistema existente (indicar cuál)
- ☐ Carpetas físicas y digitales sin sistema centralizado
- ☐ Otro

Comentarios:

Ref. interna: GAP-002

P-04. Para calcular los plazos en días hábiles, ¿desde qué día se empieza a contar y qué días se excluyen?

¿Por qué lo preguntamos? El sistema calculará automáticamente las fechas de vencimiento. Un error de un solo día puede causar el abandono de una solicitud.

- ☐ Se cuenta a partir del mismo día de la notificación
- ☐ Se cuenta a partir del día siguiente a la notificación

Comentarios:

Ref. interna: GAP-001

En los comentarios de la pregunta anterior, indique también qué días no se cuentan (feriados nacionales, Semana Morazánica, cierres o asuetos del Instituto de la Propiedad, otros).

2. Aclaraciones sobre el manual

Encontramos algunos puntos del manual que pueden interpretarse de más de una forma. No queremos asumir la respuesta.

P-05. Ante una denegatoria (examen de fondo), el manual indica en una parte 60 días hábiles y en otra "de 30 a 60 días hábiles". ¿Cuál es el plazo para modificar la solicitud, limitar productos o servicios, o retirarla?

¿Por qué lo preguntamos? El sistema generará alertas con base en este plazo.

- ☐ 60 días hábiles para todas las opciones
- ☐ 30 días hábiles para modificar, limitar o retirar; 60 días hábiles solo para contestar objeciones
- ☐ Otro (explicar)

Comentarios:

Ref. interna: C-001

P-06. Los 30 días para presentar oposición después de la última publicación en La Gaceta, ¿son hábiles o calendario?

¿Por qué lo preguntamos? El manual lo menciona de ambas formas en distintas secciones.

- ☐ Días hábiles
- ☐ Días calendario

Comentarios:

Ref. interna: C-002

P-07. ¿Cómo se presenta el recurso de apelación?

¿Por qué lo preguntamos? El manual indica que la apelación se presenta 3 días hábiles después de notificada la reposición, pero en otra sección la llama "apelación subsidiaria", que normalmente se presenta junto con la reposición.

- ☐ Junto con el recurso de reposición, en el mismo escrito (subsidiaria)
- ☐ Por separado, dentro de los 3 días hábiles después de notificada la resolución de reposición
- ☐ Ambas formas son posibles según el caso

Comentarios:

Ref. interna: C-003

P-08. El manual usa "Departamento de Marcas" y "Departamento de Propiedad Intelectual", así como "área financiera" y "Departamento de Facturación y Cobros". ¿Se refieren a las mismas áreas?

¿Por qué lo preguntamos? Define los roles y permisos de acceso del sistema.

- ☐ Sí, son las mismas áreas con distinto nombre
- ☐ No, son áreas distintas (explicar)

Comentarios:

Ref. interna: C-005

P-09. ¿Quién es el responsable final de los documentos escaneados y archivados: el Departamento de Reportes o Archivo y Control Documental?

¿Por qué lo preguntamos? El manual asigna la administración documental a ambos; necesitamos saber quién puede cargar, reemplazar o eliminar documentos.

Respuesta:

Ref. interna: C-006

3. Alcance y funcionamiento

Estas respuestas definen qué incluirá la primera versión del sistema.

P-10. ¿El sistema debe controlar desde el inicio las renovaciones, anualidades y rehabilitaciones de las marcas ya registradas? Si es así, ¿cuál es la vigencia de un registro y cada cuánto se paga la rehabilitación?

¿Por qué lo preguntamos? El manual indica que deben monitorearse, pero no describe el procedimiento ni los plazos.

- ☐ Sí, en la primera versión
- ☐ Sí, pero puede quedar para una etapa posterior
- ☐ No es necesario

Comentarios:

Ref. interna: GAP-005

P-11. ¿Con cuántos días de anticipación desean recibir alertas antes de un vencimiento? ¿Quién debe recibirlas y en qué momento se debe notificar a la Dirección Legal?

¿Por qué lo preguntamos? Permite configurar avisos y escalamientos automáticos.

Respuesta:

Ref. interna: GAP-007

P-12. Una vez publicada la marca en La Gaceta, ¿en cuántos días, en la práctica, deben presentarse los tres ejemplares ante DIGEPIH?

¿Por qué lo preguntamos? El manual indica "a la brevedad" y advierte que el incumplimiento causa abandono; necesitamos un número para programar la alerta.

Respuesta:

Ref. interna: GAP-006

P-13. ¿Qué escritos o actuaciones requieren la aprobación de la Dirección Legal antes de presentarse (contestaciones, oposiciones, recursos, demandas, otros)?

¿Por qué lo preguntamos? Define si el sistema necesita un paso formal de revisión y aprobación.

Respuesta:

Ref. interna: GAP-009

P-14. ¿El bufete revisa las publicaciones de La Gaceta para detectar marcas de terceros que puedan afectar a sus clientes? ¿Desean registrar esa vigilancia en el sistema?

¿Por qué lo preguntamos? El manual contempla presentar oposiciones contra marcas de terceros, pero no describe cómo se detectan.

- ☐ Sí, se hace y queremos registrarlo en el sistema
- ☐ Sí, se hace, pero no es necesario registrarlo
- ☐ No se realiza

Comentarios:

Ref. interna: GAP-008

P-15. ¿El bufete también tramita nombres comerciales, emblemas y lemas comerciales? ¿Deben gestionarse en el mismo sistema?

¿Por qué lo preguntamos? El manual los define, pero solo describe el procedimiento para marcas de fábrica y de servicios.

- ☐ Sí, en el mismo sistema desde el inicio
- ☐ Sí, pero en una etapa posterior
- ☐ No se tramitan

Comentarios:

Ref. interna: GAP-013

4. Preguntas complementarias

Pueden responderse más adelante, pero ayudan a completar el diseño.

P-16. Para solicitar la cancelación de una marca por no uso, ¿deben cumplirse las dos condiciones (tres años sin uso y falta de pago de la rehabilitación) o basta con una?

¿Por qué lo preguntamos? Define las validaciones previas a promover la acción.

- ☐ Deben cumplirse ambas
- ☐ Basta con cualquiera de las dos

Comentarios:

Ref. interna: GAP-010

P-17. ¿Cuentan con una tarifa de honorarios definida por tipo de trámite? ¿En qué moneda facturan?

¿Por qué lo preguntamos? Permite preparar cotizaciones y facturación desde el sistema.

- ☐ Lempiras
- ☐ Dólares
- ☐ Ambas, según el cliente

Comentarios:

Ref. interna: GAP-011

P-18. ¿Cómo desean informar a los clientes sobre sus expedientes?

¿Por qué lo preguntamos? Actualmente el manual indica reportes por correo electrónico.

- ☐ Solo por correo electrónico, como hoy
- ☐ Correo y además un acceso en línea para que el cliente consulte sus expedientes

Comentarios:

Ref. interna: GAP-012

P-19. ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los expedientes cerrados? ¿Existen documentos que solo determinadas personas deban poder ver?

¿Por qué lo preguntamos? Define políticas de conservación y niveles de acceso a información confidencial.

Respuesta:

Ref. interna: GAP-014

P-20. ¿Qué información le interesaría ver a la dirección en un tablero de control (tiempos por etapa, marcas concedidas y denegadas, vencimientos próximos, carga de trabajo por persona, otros)?

¿Por qué lo preguntamos? Permite diseñar los reportes e indicadores de gestión.

Respuesta:

Ref. interna: GAP-015

5. Documentos de referencia solicitados

Si es posible, compartir copias de ejemplo (pueden ocultarse los datos confidenciales). Nos permiten definir los campos reales del sistema sin tener que suponerlos.

	Documento	Uso en el diseño	Enviado
1	Carátula oficial de solicitud de registro de marca	Campos de la solicitud	☐
2	Notificación de prevención (examen de forma)	Datos y plazos de notificaciones	☐
3	Notificación de examen de fondo / denegatoria	Datos de objeciones	☐
4	Resolución de DIGEPIH (concesión o denegatoria)	Datos de resoluciones	☐
5	Aviso de publicación y un ejemplar de La Gaceta	Control de publicaciones	☐
6	Certificado de registro de marca	Datos del registro concedido	☐
7	Reporte que actualmente se envía al cliente	Formato de reportería	☐

	Documento	Uso en el diseño	Enviado
8	Cotización y factura de un trámite	Facturación	☐
9	Hoja de control o sistema que usan actualmente (si existe)	Traslado de información	☐
10	Cantidad de personas por departamento y funciones (no se requieren nombres)	Roles y permisos	☐

Observaciones adicionales

Cualquier otro aspecto del proceso que consideren importante y que no esté reflejado en el manual.

Agradecemos su tiempo. Sus respuestas nos permitirán diseñar un sistema ajustado a la forma real de trabajo del bufete.